

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4746/2541

คุณหญิง อัมพร สุขคนธมาน
นาง จุไรรัตน์ ทัดตวร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 255

จำเลยที่ 1 ใช้ให้คนงานเช่ารื้อรื้อป่าช้าจีนบ้างป่าช้าทำให้รื้อเสียหายและเข้าไปจัด
ตกแต่งสถานที่ทำเป็นร้านขายอาหารและให้รถยนต์เข้าไปจอดโดยเก็บค่าจอดรถ
การกระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการรบกวนและโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ที่ดินพิพาท
เป็นป่าช้าใช้ฝังศพไม่เหมาะที่จะมาใช้เป็นร้านขายอาหารได้รื้อ และที่จอด รถยนต์
กรณีมีเหตุสมควรและเพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองชั่วคราวตามที่โจทก์ขอมาใช้ได้
เหตุผลที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หยิบยกมาวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยที่ 1
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาพสุสานและโจทก์แม้จะไม่ตรงกับเหตุผลตามคำร้อง
ของ โจทก์ที่อ้างเฉพาะเรื่องการรบกวนความสงบของสถานที่แต่การที่ศาลจะอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาคงต้องพิจารณาคำฟ้องของโจทก์
ประกอบด้วย เมื่อคำฟ้องของโจทก์มีข้อความระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าการกระทำของ
จำเลยที่ 1 เป็นการรบกวนและโต้แย้งสิทธิของโจทก์เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์
เหตุผลที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หยิบยกขึ้นวินิจฉัยดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ในฐานะทายาทและผู้รับมอบอำนาจจากทายาทของผู้ก่อตั้งทรัสต์ป่าชาวจีนบ๊าบบ่าและผู้รับประโยชน์ฟ้องจำเลยทั้งสอง ขอให้พิพากษาขับไล่จำเลยที่ 1 และบริวารออกจากที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ตั้งป่าชาวจีนบ๊าบบ่า ให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนร้านขายอาหารและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท และชดเชยค่าเสียหายกับขอให้พิพากษาว่าคำสั่งศาลแพ่งไม่มีผลผูกพันโจทก์โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 และนางสาวอุ๋น สุรสิทธิกุล กระทำละเมิดต่อโจทก์ด้วยการเข้าไปรื้อรั้วป่าชาวจีนบ๊าบบ่าออกแล้วทำเป็นร้านขายอาหาร และให้รถยนต์เข้าไปจอดโดยจำเลยที่ 1 เก็บค่าจอดรถยนต์เอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า ห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการใด ๆ ในบริเวณที่ดินพิพาทชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการใด ๆ ในบริเวณที่ดินพิพาทชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อแรกว่าโจทก์จะขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาโดยห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการใด ๆ ในที่ดินพิพาทชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นได้หรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตาม

คำสั่งของศาลแพ่งและคดีถึงที่สุดแล้ว จึงมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะจัดการ
และใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ ส่วนโจทก์ไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่สนับสนุนหรือ
ยืนยันว่าโจทก์เป็นทายาทของผู้ก่อตั้งทรัสต์ป่าชาวจีนบ๊าบาและที่ดินพิพาทเป็นของ
ทรัสต์ป่าชาวจีนบ๊าบาแต่เป็นเรื่องที่นายโลโกจวยในฐานะเจ้าของที่ดินประสงค์จะใช้
ที่ดินพิพาททำเป็นป่าช้าของชาวจีนบ๊าบาเท่านั้น คำฟ้องของโจทก์จึงไม่มีมูลนั้น เห็น
ว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีข้อพิพาทแห่งคดีโดยตรงซึ่งโจทก์
และจำเลยทั้งสองยังโต้เถียงกันอยู่จึงเป็นเรื่องที่จะต้องว่ากล่าวกันต่อไปในชั้น
พิจารณา ส่วนในชั้นขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษานี้เป็นกรณีที่โจทก์จะต้อง
แสดงให้เห็นเป็นที่พอใจแก่ศาลว่าคำฟ้องที่โจทก์ยื่นและในโอกาสที่ยื่นคำขอนั้นมีเหตุ
สมควรและมีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้ดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 255 วรรคหนึ่ง (1)(2) ที่แก้ไขแล้ว
อีกทั้งโจทก์ยังต้องแสดงให้เห็นเป็นที่พอใจแก่ศาลว่า จำเลยที่ 1 ตั้งใจจะกระทำชำหรือ
กระทำต่อไปซึ่งการละเมิดการผิดสัญญา หรือการกระทำที่ถูกฟ้องร้องตามมาตรา
255 วรรคสาม (ก) อีกด้วยเมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยที่ 1
ใช้ให้คนงานเข้าริ้วป่าชาวจีนบ๊าบาด้านติดถนนสีลมออกยาวประมาณ 10 เมตร
ทำให้ริ้วป่าชาวจีนบ๊าบาเสียหาย คิดเป็นเงิน 20,000 บาท และได้เข้าจัดตกแต่งสถานที่
ที่ไปในป่าชาวจีนบ๊าบา ทำเป็นร้านขายอาหารและให้รถยนต์เข้าไปจอดโดยจำเลยที่ 1
เก็บค่าจอดรถเอาไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว การกระทำของจำเลยที่ 1 กับพวกดังกล่าว
เป็นการรบกวนและโต้แย้งสิทธิของโจทก์ในฐานะทายาทของผู้ก่อตั้งทรัสต์ป่าชาวจีน
บ๊าบา แม้จำเลยที่ 1 จะเปิดกิจการร้านขายอาหารมาก่อนที่โจทก์ฟ้องคดีก็ตาม แต่การ
ประกอบกิจการดังกล่าวต่อไปย่อมเป็นการกระทำชำหรือกระทำต่อไปซึ่งการละเมิด
ตามที่ถูกฟ้องร้องนั้น อีกทั้งที่ดินพิพาทเป็นป่าช้าใช้ฝังศพย่อมไม่เหมาะสมและ
บังควรที่จะมาใช้เป็นร้านขายอาหารได้รุ่ม และที่จอด รถยนต์ กรณีมีเหตุสมควรและ

เพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองชั่วคราว ตามที่โจทก์ขอมาใช้ได้ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อสุดท้ายมีว่าเหตุที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หยิบยกมาวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรู้ การปรับพื้นที่ ส้วมและที่ทิ้งขยะ เป็นการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาพสุสานและโจทก์นั้นไม่ตรงกับเหตุผลที่โจทก์กล่าวอ้างและขอมาในคำร้อง โดยตามคำร้องโจทก์อ้างเพียงว่าเหตุที่ขอคุ้มครองเนื่องจากการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการรบกวนความสงบของสถานที่และบรรดาศพที่ฝังอยู่ในป่าช้า มิได้อ้างเหตุว่าเกิดความเสียหายแก่สภาพสุสานและแก่โจทก์แต่อย่างใด เป็นการวินิจฉัยเกินคำขอจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า แม้ตามคำร้องของ โจทก์จะมีข้อความดังที่จำเลยที่ 1 อ้างก็ตาม แต่การที่ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษานั้นต้องพิจารณาคำฟ้องของโจทก์ประกอบด้วย เมื่อตามคำฟ้องของโจทก์มีข้อความระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการรบกวนและโต้แย้งสิทธิของโจทก์ เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ เหตุผลที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หยิบยกขึ้นวินิจฉัยจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(กนก พรรณรักษา-วิชา มั่นสกุล-อภิศักดิ์ พรวรชราภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ